



dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore
ha pronunciato la seguente	

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7102 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente

Parte 1 , nata a Catania il 2 ottobre 1946 e residente in Roma, con il patrocinio dell'avv. Maria Assunta Bilotta giusta procura speciale in atti;

Controparte_1, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, con il patrocinio

dell'avv. Maria Francesca Granata giusta procura generale alle liti in atti;

resistente

nonché

CP_2, nata a Vistea de Jos (Romania) il 14 settembre 1960 e residente in Fiumicino;

resistente - contumace

CONCLUSIONI

All'udienza del 29 marzo 2022 le parti costituite precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta e il giudice riservava la decisione al collegio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso *ex art. 9 L. n. 898/1970* e successive modificazioni, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, **Parte_1**, premesso che in data 14 settembre 1967 contraeva matrimonio con **Persona_1** nato a Ripa Teatina il 26 dicembre 1939 e deceduto a Roma il 10 settembre 2020, e che con sentenza n. 2929 del 1996 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ponendo a carico del **Per_1** l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno divorzile di lire 750.000, oltre rivalutazione Istat, pari, al momento del decesso, ad euro 505,69, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto *ex coniuge* alla medesima spettante in misura

pari al 40% o in quella diversa ritenuta di giustizia, avendo *Per_1* [...] contratto successivo matrimonio con *CP_2* il 6 marzo 1999.

Si costituiva in giudizio l'*CP_1* che si rimetteva alle determinazioni del Tribunale, mentre rimaneva contumace *CP_2* [...] .

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 29 marzo 2022 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.

Nel caso di specie non è contestato il diritto della ricorrente a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex coniuge *Persona_1* essendo pacifico, oltre che documentalmente provato, che la stessa, non passata a nuove nozze, era titolare di assegno divorzile alla data del decesso del *Per_1* e non essendo stato contestato che il rapporto lavorativo da cui scaturisce il trattamento previdenziale è antecedente alla pronuncia di divorzio.

Ciò premesso, il collegio reputa equa la richiesta quantificazione, in misura pari al 40%, della quota del trattamento di reversibilità spettante all'odierna ricorrente, tenuto conto della durata quasi trentennale del matrimonio tra la stessa e il *Per_1* da cui si è separata consensualmente nel 1991, a fronte della durata ultraventennale del secondo matrimonio contratto dal *Per_1* con la resistente *CP_2* di cui non è dato conoscere l'effettiva situazione economico-patrimoniale non essendosi costituita in giudizio sebbene abbia ricevuto personalmente la notifica dell'atto introduttivo.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7102/2021 R.G.A.C. così decide:

accerta e dichiara il diritto di *Parte_1*, nata a Catania il 2 ottobre 1946, a percepire una quota pari al 40% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge *Persona_1* nato a Ripa Teatina il 26 dicembre 1939 e deceduto a Roma il 10 settembre 2020, con decorrenza dal mese di ottobre 2020;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti costituite.

Roma, 5 aprile 2022.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani